

【제 목】 : 평가자료 신뢰도 점검 근로자 파견용역 대가정산 부적정
(권고, 기관주의)

【내 용】

- 평가관리실은 요양기관에서 제출한 평가자료(조사표)의 유효성 및 정확성을 검증하기 위해 평가자료 신뢰도 점검 근로자 파견 외주 용역(이하 '신뢰도 점검 용역'이라 한다)을 발주·계약하여 신뢰도 점검 업무를 수행하고 있으며, 평가항목별로 근로자 파견 요청 및 파견 종료 후 대금을 지급하고 있다.
- 우리 원 「계약사무처리지침」 제49조에 따르면 사업주관부서의 장은 계약상대자로부터 청구서, 납세증명서 등의 서류를 징구하여 계약부서 또는 회계업무담당부서에 지급을 요청하도록 하고 있으며, 특히 계약서에 정산해야함이 명시되어 있는 경우 정산내역서를 계약상대자에게 징구하도록 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【계약사무처리지침】

제49조(대가지급) ① 계약상대자가 기성 또는 완료(준공)대가를 지급받고자 하는 경우에 사업주관부서의 장은 계약상대자로부터 다음 각 호의 서류를 징구하여 계약부서에 지급을 요청하여야 하며, 계약부서는 「직제규정」에 따라 회계 업무를 담당하는 부서(이하 “회계업무담당부서”라 한다)에 대금 지급을 요청하여야 한다.

1. 청구서(전자세금계산서 등 회계 관련 증빙자료 포함)
2. 「국세징수법」 제5조에 따른 납세증명서 및 지방세 납세증명서(계약금액이 1,000만 원 이하인 계약은 제외)
3. 「국민건강보험법」 제81조의3 등에 따른 4대보험 완납증명서(계약금액이 1,000만 원 이하인 계약은 제외)
4. 정산내역서(학술연구용역 또는 해당 계약서에 정산해야 함이 명시되어있는 경우에 한함)
5. 하자보증증권(필요시) 및 통장사본

② 생략

- 또한, 2016년부터 2018년까지 신뢰도 점검 용역의 계약서에 따르면 계약상대자는 과업 이행 종료 후 대금 청구 시,

- 복리후생비에 포함된 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험, 산재보험, 고용보험, 임금채권보장보험, 석면피해구제분담금 항목을 정부계약예규 “정부입찰·계약 집행기준” 제91조 내지 제94조에서 정한 절차를 준용하여 정산하여야 하고, 가입내역 등 관련 증빙 서류를 제출하도록 규정하고 있으며,
- 2019년부터는 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험 항목에 대해서 정산하도록 하고 있다.

☞ **참고자료: 【신뢰도 점검 용역 계약서】**

<2018년도 신뢰도 점검 용역 계약서>

제12조(국민건강보험료 등의 사후정산) ① “계약상대자”는 제4조제2항의 계약단가에도 불구하고 ‘붙임9 산출내역서’의 복리후생비에 포함된 산재보험, 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험, 고용보험, 임금채권보장보험, 석면피해구제분담금 항목(이하 “보험료등”이라 한다)에 대해서는 「정부입찰·계약 집행기준」(기획재정부계약예규) 제91조부터 제94조까지의 절차를 준용하여 평가항목별 용역이 종료된 후 대금 청구 시에 정산하여야 한다.

② “계약상대자”는 대금청구 시 보험료 등 납입여부를 확인할 수 있는 관련 증빙 서류를 “발주자의 사업부서”에게 제출하여야 한다.

<2019년도 신뢰도 점검 용역 계약서>

제12조(국민건강보험료 등의 사후정산) ① “계약상대자”는 제4조제2항의 계약금액에도 불구하고 ‘붙임8 산출내역서’의 복리후생비에 포함되어 있는 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험 항목(이하 “건강보험료 등”이라 한다)을 정부계약예규 “정부입찰계약 집행기준” 제91조 내지 제94조에서 정한 절차를 준용하여 용역 파견 종료 후 대금 청구 시 정산하여야 한다.

② “계약상대자”는 대금청구 시 보험료 등 납입여부를 확인할 수 있는 관련 증빙 서류를 “발주자의 사업부서”에게 제출하여야 한다.

☞ **참고자료: 【정부입찰계약 집행기준】 (기획재정부 계약예규)**

제94조(대가지급시 정산절차 등) ① 계약담당공무원은 계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급 청구시 국민건강보험료 등의 청구와 관련하여 다음 각 호의 서류를 첨부하게 하여야 한다.

1. 국민건강보험료 등의 납입확인서(하수급인의 보험료 납입확인서를 포함한다)
2. 전회분 기성대가에 포함하여 지급된 국민건강보험료 등의 지급액 중 해당부분을 하수급인에게 지급하였음을 증빙하는 서류

② 계약담당공무원은 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 이를 확인 후 제93조제2호에 따라 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 최종 정산하여야 한다. 다만, 최종보험료 납입확인서가 준공대가 신청 이후에 발급이 가능한 경우에는 해당 보험료를 준공대와 별도로 정산해야 한다.

③ 계약담당공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 다음 각호와 같이 정산한다.

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.
2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용한다.
3. 퇴직급여충당금은 계약체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약상대자가 실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다.

- 따라서, 파견 용역 종료 후 대금 청구·지급 시 항목별 담당부에서는 복리후생비 등에 대한 정산내역 관련 서류를 징구하여 4대보험 등 가입여부 및 청구 대금 등의 적정성 등을 확인하여야 하고, 외주업체는 관련 서류를 성실히 제출하여야 한다.
- 그런데, 2017년과 2018년의 신뢰도 점검 용역 대금 정산 현황을 검토한 결과, 석면피해구제분담금의 요율을 0.004%로 적용하기로 계약을 체결하였음에도 2017년에는 0.04%를 적용하여 원래 지급하여야 할 금액보다 많이 지급되었고, 2018년에는 0.0004%를 적용하여 적게 지급된 사실을 확인하였다.
- 또한, 외주업체가 4대보험 등에 대한 가입·정산 내역 관련 서류를 제출하지 않고 대금을 청구하였음에도 해당부에서는 이에 대한 확인과정 없이 대금을 지급하여 감사일 현재까지도 4대보험 등에 대한 가입여부를 확인할 수 없는 실정이었다.

【조치할 사항】

- 평가자료 신뢰도 점검 근로자 파견용역 정산업무가 차질 없이 수행될 수 있는 방안을 마련하시기 바라며, 관련부서에 주의를 촉구하시기 바랍.